



A LA SECRETARIA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCION NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2026-67274058- -APN-DR#CNDC, caratulado "CABO VIRGENES S.A. (SEA FRESH S.A Y BUQUE SANTIAGO I) S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 " (CONC 2129)

I DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de SEA FRESH S.A. (SEA FRESH) y del buque tangonero Santiago I (BUQUE) dedicado a la pesca de langostino, por parte de CABO VÍRGENES S.A. (CABO VIRGENES).
2. La operación se instrumentó mediante un contrato de compraventa de acciones celebrado y perfeccionado el 3 de julio de 2026 entre CABO VIRGENES y los accionistas de SEA FRESH, y un contrato de compraventa del BUQUE, celebrado el 29 de mayo de 2026 que aún no fue perfeccionado debido a que no se ha otorgado aún la escritura traslativa de dominio.¹
3. CABO VIRGENES es una sociedad argentina dedicada a la actividad pesquera y como actividad complementaria, se dedica al procesamiento de productos de mar para su exportación, a cuyo fin posee una planta de procesamiento en la provincia de Chubut. Está controlada por ERIS LLC, una sociedad constituida en Delaware, Estados Unidos, cuyo controlante final es AISA LP, una sociedad constituida en Canadá. El grupo comprador tiene presencia en Argentina en la actividad pesquera y en los segmentos de minería, generación eléctrica, exportación de vino, inversiones en el sector financiero e inmobiliario, a través de las subsidiarias que se detallan más adelante en la Tabla 1.
4. SEA FRESH es una sociedad local dedicada a la pesca y elaboración de productos marinos y posee una planta de procesamiento de langostinos para exportación ubicada en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.

¹ La notificante informa que la escritura traslativa del dominio se otorgará dentro de los 30 días corridos contados desde la obtención por parte de la vendedora de un certificado de libre deuda previsional del BUQUE. Si el certificado no se obtuviera dentro de los plazos acordados por las partes, CABO VIRGENES podrá, a su sola opción (i) prorrogar el plazo para obtener el certificado; o (ii) rescindir y dar por terminado el Contrato, devolviendo el BUQUE. Sin perjuicio de lo anterior, la vendedora lo entregó el BUQUE en locación a CABO VIRGENES por un plazo máximo de dos años. A tal fin, el 19 de junio de 2026 las partes firmaron el acta de entrega del BUQUE, asumiendo CABO VIRGENES su tenencia y operatoria de carácter transitorio y condicionada, toda vez que la consolidación definitiva está supeditada al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio. Analizada la documentación acompañada en el orden 6 de las actuaciones (IF-2026-67269976-APN-DR#CNDC) surge que las afirmaciones de la notificante están previstas en el contrato de compraventa del Buque celebrado el 29 de mayo de 2026, donde acuerdan su arrendamiento (cláusula 10 y Anexo I "Contrato de Locación de Buque") y la opción de rescindir el contrato por parte de la compradora a su exclusivo criterio (cláusula 5.4.(ii) del contrato de compra). En función de lo anterior, esta DNCE entiende que la adquisición de control sobre el BUQUE aún no ha sido perfeccionada.

5. El BUQUE objeto de la operación, denominado SANTIAGO I, es un buque tangonero afectado a la pesca de langostino, inscripto en el Registro de la Pesca bajo el N° BU00544.
6. Los vendedores de SEA FRESH son personas humanas, Carlos SUAYA, Isaac Andrés SUAYA, César Pablo SUAYA, Fernando Darío SUAYA, Natalia Esther SUAYA y la sociedad PESCARTS S.A., mientras que los vendedores del BUQUE son FOOD ARTS S.A. —una sociedad que desarrolla actividades vinculadas a la explotación y comercialización pesquera— cuyos accionistas son Carlos SUAYA y PESCARTS S.A.
7. Se encuentra pendiente el perfeccionamiento de la adquisición del BUQUE, por lo que su notificación se realiza de forma previa a su cierre.
8. El perfeccionamiento de la adquisición de SEA FRESH se produjo el 3 de julio de 2026 y la notificación a la SECRETARIA DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 13 de julio de 2026.²

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 13 de julio de 2026, CABO VIRGENES presentó el Formulario F0 para su análisis. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c) y d), de la LDC.
11. La obligación de efectuar las notificaciones obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la LDC —monto que equivale a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000) —³ y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.
12. Al momento de su notificación, la transacción que implica la adquisición del BUQUE no fue perfeccionada, por lo que resulta necesario hacer saber a la notificante que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del decreto PEN 480/18 reglamentario de la LDC, la autorización que más adelante se recomienda caducará si dentro del plazo de un (1) año contado desde la notificación de la autorización expresa, tal operación no fuera efectuada.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 14 de mayo de 2026.

² Ver formulario F0 agregado mediante 0004 - IF-2026-47907819-APN-DR%CNDC en el orden 4.

³ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 16 de enero de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó la Resolución 6/2026 actualizando el valor de la Unidad Móvil a partir del 17 de enero de 2026, que se estableció en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (\$ 1450,05).

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 14. La operación consiste en la adquisición del 100% de las acciones de SEA FRESH S.A. y del buque tangonero SANTIAGO 1 por parte de CABO VÍRGENES S.A.
- 15. En la Tabla 1 se consignan las compañías afectadas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador AISA	
INVER S.A.	Posee inversiones en el ámbito financiero.
CALICANTO S.A.	Desarrollo de un parque de generación energética con una capacidad de 50 megavatios.
MINAS ARGENTINAS S.A.	Propietaria de Gualcamayo, yacimiento minero ubicado en la provincia de San Juan, cuya actividad se centra en la recuperación secundaria del mineral que se extrajo durante la etapa de operación realizando procesos de relavado para extraer el oro remanente.
EXPORTADORA VITIVINÍCOLA S.A.	Exportación de vino y concentrado de uva.
CHELSEA S.A.	Inversión inmobiliaria.
ROMYDREA	Pesca del langostino y propietaria del buque “Mar Esmeralda”.
CABO VÍRGENES S.A.	Pesca de langostino y propietaria de los buques “El Espartano” y “Kaleu Kaleu”. Adicionalmente, es propietaria de una planta de procesamiento de productos de mar en Rawson, cuyo fin es acondicionarlos para su exportación. En esta planta, procesa el producto propio y el adquirido a terceros. La planta posee, además, la capacidad de fabricar hielo en escama y líquido.
BAHÍA ROSALES S.A.	Dedicada a la pesca del langostino, aunque no tuvo operaciones en el 2024.
Empresa Objeto	
Buque tangonero SANTIAGO I	Pesca de langostino.
SEA FRESH S.A.	Procesamiento de langostino fresco y congelado en su planta ubicada en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.

Servicio de producción, comercialización y exportación de langostino congelado en sus diferentes variedades.
Almacenamiento en cámara frigorífica con capacidad de 1500 tns. de producto congelado, tanto para productos propios como de terceros.

Fuente: DNCE a partir de información aportada por la parte notificante.

16. Conforme surge de la tabla precedente, las actividades desarrolladas por las empresas involucradas evidencian una relación económica de tipo horizontal en la actividad de pesca del langostino para exportación. Asimismo, se presenta una relación vertical entre la actividad de pesca de langostino, *aguas arriba*, y la del procesamiento de langostino, *aguas abajo*.

III.2. Análisis de los efectos de la operación

17. En base a la información aportada por las partes,⁴ la captura de langostino en el año 2025 fue de 187.030 toneladas. De esta manera, la participación del grupo comprador fue del 2,07%, en tanto capturó 3.871,9 toneladas de langostino, mientras que el buque objeto capturó 146,86 toneladas, alcanzando una cuota de apenas 0,08%. Por lo tanto, la participación conjunta en la captura de langostino ronda el 2%.
18. Cabe indicar que la totalidad de las capturas de langostino del grupo comprador y del buque objeto se exportan. Por lo tanto, al considerar el total de la oferta exportable de langostino (130.921 toneladas, año 2025)⁵ la participación conjunta del Grupo adquirente y del buque objeto fue del 2,4%.
19. Respecto de la relación vertical identificada, cabe destacar que la planta de SEA FRESH ubicada en Puerto Madryn, provincia de Chubut, procesó 4.248,30 tns de langostino, lo que representa apenas el 2,3% del volumen total capturado en el año 2025.
20. En función de todo lo expuesto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
21. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifica ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

22. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

23. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c) y e) , del ANEXO I de la

⁴ En base a datos extraídos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA) -Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

⁵ Conforme indican las partes, en base al Informe de Cadenas de Valor - Pesca y Acuicultura de la Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor perteneciente a la Subsecretaría de Programación Microeconómica, del Ministerio de Economía (mayo 2024), el 70% del langostino que se captura en el país se exporta (principalmente a España).

Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “*Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).*”, “*Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)*” y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.

24. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la LDC, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
25. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31º, inc. b), de la LDC, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SEA FRESH S.A. y del buque tangonero Santiago I por parte de CABO VÍRGENES S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
26. Asimismo, hágase saber a CABO VIRGENES S.A. que conforme lo dispuesto por el artículo 14 del decreto PEN 480/18 reglamentario de la ley 27.442 la presente autorización, respecto de la adquisición del buque tangonero Santiago I, caducará si dentro del plazo de UN (1) año contado desde la notificación de la autorización expresa, tal operación no fuera efectuada.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-70517678-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 21 de Julio de 2026

Referencia: Conc. 2129 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.21 13:35:08 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.21 13:35:09 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número: DI-2026-78-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 21 de Julio de 2026

Referencia: Conc. 2129 | Disposición SCE PROSUM [Autoriza]

VISTO:

El expediente EX-2026-67274058- -APN-DR#CNDC, caratulado "CABO VIRGENES S.A. (SEA FRESH S.A Y BUQUE SANTIAGO I) S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2129)

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 21 de julio de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 13 de julio de 2026, cuando la SCE recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo de SEA FRESH S.A. (SEA FRESH) y del buque tangonero Santiago I (BUQUE) dedicado a la pesca de langostino, por parte de CABO VÍRGENES S.A. (CABO VIRGENES).

La operación se instrumentó mediante un contrato de compraventa de acciones celebrado y perfeccionado el 3 de julio de 2026 entre CABO VIRGENES y los accionistas SEA FRESH y un contrato de compraventa del BUQUE celebrado el 29 de mayo de 2026 que aún no fue perfeccionado debido a que no se ha otorgado aún la escritura traslativa de dominio.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inc. c) y d), de la LDC y

la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley citada.

La operación sujeta a análisis genera una relación horizontal en el mercado de pesca del langostino para exportación y las participaciones conjuntas son de aproximadamente 2%.

Asimismo, se presenta una relación vertical entre la actividad de pesca de langostino, aguas arriba con una participación conjunta que ronda el 2% y el procesamiento de langostino, aguas abajo con una participación de 2,3%.

Además, habiendo analizado la documentación aportada por las partes, no se advierten cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición ex CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

Asimismo, la DNCE informa que, al momento de su notificación, la adquisición del BUQUE no fue perfeccionada por lo que resulta necesario hacer saber a la notificante que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del decreto PEN 480/18 reglamentario de la ley 27442, la autorización caducará si dentro del plazo de un (1) año contado desde la notificación de la autorización expresa, tal operación no fuera efectuada.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 21 de julio de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inciso b) de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SEA FRESH S.A. y del buque tangonero Santiago I por parte de CABO VÍRGENES S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) de la Ley 27.442, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SEA FRESH S.A. y del buque tangonero Santiago I por parte de CABO VÍRGENES S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-70517678-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 5°.- Notifíquese a CABO VÍRGENES S.A. y hágase saber que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del decreto PEN 480/18 reglamentario de la ley 27442, la autorización caducará si dentro del plazo de un (1) año contado desde la notificación de la autorización expresa, tal operación no fuera efectuada.

Artículo 6°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Artículo 7°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2026.07.21 15:34:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia